水电安装工程协议

甲方：_

乙方：_____（以下简称乙方）

根据甲方工程施工需要，同意乙方以_____为代表的施工队承接甲方_____装修工程的_室内水电安装__，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、 工程项目

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、承包范围：按广东博意建筑设计院有限公司设计的广州市南沙区天玺湾碧桂园售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工（包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工）

4、乙方劳务范围：（包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围）

二 、 承包方式及质量要求

2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

2.2、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。

三、乙方负责：

3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范；

3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

四、承包价格：

4.1 、本工程室内安装的工程量计算依据按照_____房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.

4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，委托 _____为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。

4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员（以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡；

4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2（包含2个工作日）个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付：

5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位（碧桂园）及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收（收楼）后，付至工程进度款

97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金（保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除）。

5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据

5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

六、 工程工期

6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

6.3 、节点进度工期完成的确认：在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

6.4、乙方必须按甲方的“施工组织设计”组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

6.5、 本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准

七、图纸

施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

八、管理人员要求

水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

九、材料管理

9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。

9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

9. 3、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。

十、双方承担的责任和义务

10.1、甲方责任：

10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。

10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。

10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险（费用按有关规定负责）。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

10.2、 乙方责任：

10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上，必须向项目经理请假。

10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。

10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥；接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

10.2.6、进度：乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

10.2.7、质量：乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。

10.2.8、安全及文明施工：乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。 10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问

理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。

十一、安全生产

乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

十二、施工验收

12.1、 乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

十三、违约责任

13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚

十四、争议

14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向_仲裁委员会申请仲裁；

（2）向被告人所在地人民法院起诉。

14.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

十七、合同份数

合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十八、保修

18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

十九、合同生效与失效

本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。

甲　　方：_____	乙　　方：
代　　表：	代　　表：
身份证号：	身份证号：
签订时间：2018年　月　　日	签订时间：2018年　月　　日

附件：相关要求文件